Actualités réglementaires 2023

N. MAURILLON
Hydrogéologue
NFT Environnement

L'APPEL D'OFFRE DE LA DGS : « AMO pour l'appui scientifique et technique relatif à la gestion des risques sanitaires liés aux EMN utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux ».

La Direction Générale de la Santé (DGS) a saisi le HCSP afin d'actualiser le cadre réglementaire relatif à la prévention et à la gestion du risque microbien et chimique dans les établissements thermaux.

Cette actualisation doit :

- réévaluer la pertinence des limites de qualité microbiologique ;
- réévaluer les exigences de qualité physicochimique propres aux piscines thermales ;
- revoir les modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité des eaux thermales ;
- actualiser les recommandations relatives aux règles générales de conception et de gestion des installations des bassins thermaux (ex. les conditions de la réutilisation de l'eau) ;
- actualiser les modalités de prélèvement (et les volumes) des échantillons d'eaux thermales ;
- actualiser les recommandations techniques visant à l'entretien et à la maintenance des réseaux d'eaux thermales (ex. nettoyage-désinfection-rinçage des installations) ;
- répondre aux demandes de clarification émanant des ARS et des exploitants thermaux sur l'autorisation de nouveaux types de traitements (tels que la lumière pulsée ou les ultrasons) et sur la clarification des termes « amont du point d'usage » ou « amont immédiat du point d'usage » figurant dans la réglementation ;
- aborder le problème de la surveillance des boues et de la vigilance thermale.

Pour l'accompagner, le groupe de travail a lancé un appel d'offre afin de choisir un appui à ses travaux.

La consultation est actuellement en cours, les travaux commenceront courant 2024.

L'expertise sera réalisée par un groupe de travail du HCSP composé de personnalités qualifiées membres ou non du HCSP et d'une ingénieure sanitaire en charge au sein du Secrétariat Général du HCSP de la coordination de la CSRE.

Les travaux se dérouleront dans un délai de 12 mois à dater de la première réunion de pilotage du groupe de travail et donneront lieu à la rédaction d'un rapport final.

Le groupe de travail s'appuiera sur :

- des sources écrites existantes nationales et internationales : règlementation, bibliographie, rapports et comptes-rendus administratifs, rapports d'experts, etc ;
- des données recueillies par le biais d'auditions.

Sur la base de ce rapport, une évolution de la règlementation concernant les établissements thermaux est donc attendue courant 2026 – début 2027.

POINTS SPÉCIFIQUES SUR LA CERTIFICATION DES LABORATOIRES ET LES ANALYSES

Plusieurs textes concernant les établissements thermaux sont sortis fin 2022 visant spécifiquement les analyses des eaux minérales naturelles utilisées dans un établissement thermal :

L'Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.

Cet arrêté définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance de l'eau :

Les prélèvements et les analyses doivent être réalisés par des laboratoires accrédités pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) […]

Par dérogation le laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses d'eau […] peut être le laboratoire de surveillance situé dans l'usine de conditionnement ou dans l'établissement thermal, s'il satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre accrédité, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) […] ;

2° Certifier que l'encadrement et le personnel des laboratoires, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés.

Par dérogation au 1°, jusqu'au 31 décembre 2028, les laboratoires mentionnés au premier alinéa ne détenant pas l'accréditation requise sont réputés satisfaire à cette obligation lorsqu'ils :

- disposent d'un système de management de la qualité certifié par un organisme tierce partie accrédité pour le domaine concerné par le COFRAC […] ;
- participent à leurs frais, au moins deux fois par an et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou du ministre chargé de la santé, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er. […].

Les laboratoires qui ne satisfont plus à une ou plusieurs conditions fixées par le présent arrêté sont tenus d'en informer le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

POINTS SPÉCIFIQUES SUR LES ARRÊTÉS SÉCHERESSES

Ces dernières années, la France a été frappée par des périodes de « sécheresse marquante ».
Pour préserver la ressource en eau, les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre différentes mesures de restriction des usages de l'eau, ayant des conséquences sur l'activité des entreprises.

Le préfet de département est l'autorité compétente. Les politiques de gestion de la sécheresse en France sont définies par le décret du 23 juin 2021, qui harmonise les mesures de restriction des usages de l'eau.
Un guide national sur la sécheresse constitue le socle commun aux mesures de restriction pouvant être mises en œuvre :

- L'arrêté d'orientation au niveau du bassin : il est pris par le préfet coordonnateur de bassin et fixe les orientations pour assurer la gestion d'une situation de sécheresse, dont les mesures de restriction par usage et type d'activité et leurs conditions de déclenchement ;
- L'arrêté-cadre : pris par le préfet au niveau départemental ou interdépartemental, il décline, au niveau local, les orientations du préfet coordonnateur de bassin, désigne les zones d'alerte, indique les conditions de déclenchement à considérer et mentionne les mesures de restriction graduées et temporaires à prendre ;
- L'arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau : pris par le préfet au niveau départemental ou interdépartemental, il fixe les mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau lorsque les seuils définis par l'arrêté cadre sont dépassés ;

Image par Jody Davis de Pixabay

POINTS SPÉCIFIQUES SUR LES ARRÊTÉS SÉCHERESSES (suite)

Ainsi, en période de sécheresse, des **restrictions d'eau graduelles et temporaires peuvent être prises afin de préserver les utilisations prioritaires de l'eau** (santé, sécurité civile et approvisionnement en eau potable), c'est alors qu'on parle d'arrêté sécheresse. Ces arrêtés ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé.

Ces mesures sont classées en quatre niveaux de limitation selon la gravité de l'épisode de sécheresse :

- **Niveau 1 - Vigilance :** Information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau ;
- **Niveau 2 - Alerte :** Réduction des prélèvements d'eau à des fins agricoles inférieure à 50 % (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture, ... ;
- **Niveau 3 - Alerte renforcée :** Réduction des prélèvements d'eau à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 % (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), mesures d'interdiction des activités impactant les milieux aquatiques, limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, … ;
- **Niveau 4 - Crise :** Arrêt des prélèvements d'eau non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

Ces éléments ont été complété par l'« Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement »

S'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.

Ces installations classées […], sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :

- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.

En complément, dans le cadre du Plan d'Action ministériel pour une gestion résiliente concertée de l'eau (dénommé PLAN EAU) département par département, le préfet peut signer un arrêté-cadre préfectoral planifiant les mesures de préservation des ressources en eau en période d'étiage qui permet au Préfet de demander, sur les zones éventuellement sous tension, la mise en place par les industriels d'un plan d'utilisation rationnelle de l'eau (PURE) pour les prélèvements en eau souterraine.

Dans ce cadre, pour exemple, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé la mise en place d'un tel plan à la Société des Eaux de Volvic (SEV). En réponse, la SEV a soumis des propositions aux services de l'État. Ces éléments sont consignés dans un PURE ou la SEV s'engage ainsi à réduire les volumes d'eau prélevée sur l'année de façon pérenne, mais également en période de tension sur la ressource.
Ce plan conduit à des réductions de 10 % de l'autorisation annuelle de prélèvements pour les trois prochaines années. Ces réductions seront réévaluées à 20 %, à partir de 2025.
Au-delà de ces engagements structurels, la SEV s'engage à participer à l'effort collectif en appliquant des mesures spécifiques de réduction des prélèvements d'eau dans la nappe Volvic en cas d'alerte sécheresse et d'alerte sécheresse renforcée.
Ces engagements feront l'objet d'un suivi attentif en comité de suivi annuel et pourront être révisés, notamment en fonction des connaissances et de l'évolution de l'aquifère ainsi que de la réussite des processus industriels associés aux économies d'eau projetées.
Un arrêté préfectoral mettant à jour les autorisations de prélèvement de la SEV sera signé prochainement par le Préfet.

POINTS DIVERS

Décret n° 2023-646 du 20 juillet 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Aqua-SISE » :

Ce traitement a pour finalités :

1° De contribuer au pilotage national, à la gestion et au suivi du contrôle sanitaire et des procédures administratives de protection de la qualité des eaux […] ;

2° De mettre à disposition des personnes responsables de la qualité de l'eau, des professionnels et des partenaires institutionnels les données résultant des contrôles suivants :

a) Du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine […] ;

b) Du contrôle sanitaire des eaux de baignade, des eaux de piscine et des eaux de baignade artificielle […] ;

c) **Du contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux […]** ;

d) Du contrôle des eaux de mer propres […] ;

3° De diffuser des données techniques et administratives sur la qualité de l'eau auprès des professionnels et acteurs de l'eau, **ainsi que du grand public**.

La directive révisée relative à l'eau potable (DWD) vise à protéger les citoyens et l'environnement contre les effets nocifs de l'eau potable contaminée, et à améliorer l'accès à l'eau potable. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 2021 à la suite d'une révision de la directive originale relative à l'eau potable de 1998.

La directive introduit des exigences minimales pour les matériaux qui sont en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine dans toute l'UE. Cette harmonisation contribue à atteindre un niveau uniforme de protection de la santé pour tous les citoyens de l'UE et améliore le fonctionnement du marché interne.
L'article 11 de la directive révisée définit le cadre des exigences minimales en matière d'hygiène pour les matériaux en contact avec l'eau potable.

L'ECHA a mis en consultation en ce moment une listes positives européennes de substances, de compositions et de composants de départ dont l'utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux en contact avec l'eau potable.